

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 714/2539 บริษัท ชิกน่า บรอมเปอร์ตี้ แอนด์ แคส
ชวลดี

โจทก์

อินชวรินทร์ จำกัด

โจทก์

บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่

เซอร์วิส จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 624

ผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2533โจทก์รับช่วงสิทธิจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. ผู้ส่งสินค้ามาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายของสินค้าตามฟ้องเมื่อวันที่2กรกฎาคม2534ซึ่งพันกำหนดปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบสินค้าคดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา624 ตามทางนำสืบของโจทก์ปรากฏแต่เพียงว่าสินค้าที่สูญหายน่าจะถูกขโมยก่อนออกจากต้นทางเท่านั้นโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าสินค้าดังกล่าวสูญหายไปเพราะจำเลยผู้ขนส่งกระทำการทุจริตอย่างไรอันเป็นเหตุให้สินค้าสูญหายในระหว่างการขนส่งของจำเลยทั้งโจทก์ก็ได้กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าสินค้าสูญหายไปเพราะจำเลยกระทำการทุจริตการฟ้องคดีของโจทก์จึงอยู่ในบังคับอายุความ1ปีตามมาตรา624ดังกล่าว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ รับประกัน ภัย สิ้นค้า เพชร เจียรระไน จากห้างหุ้นส่วน จำกัด ยูนิคเอ็นเตอร์ไพรส์เชส สิ้นค้า ดังกล่าว ขนส่ง โดย ทาง เครื่องบิน จาก กรุงเทพมหานคร ไป ให้ ผู้ซื้อ ที่ ประเทศ ออสเตรเลีย โดย ว่าจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมี ภูมิลำเนา อยู่ใน ต่างประเทศ และ มี จำเลย เป็น ตัวแทน ใน ประเทศ ไทยเป็น ผู้ทำการ ขนส่ง เมื่อ สิ้นค้า ดังกล่าว ส่ง ไป ถึง ผู้ซื้อ แล้วใน วันที่ 29 มิถุนายน 2533 ต่อมา วันที่ 6 กรกฎาคม 2533 ผู้จัดการบริษัท ผู้ซื้อ เปิด กล่อง บรรจุ สิ้นค้า ออก ดู ปรากฏว่า เพชร ที่ บรรจุอยู่ใน กล่อง ได้ สูญหาย ไป จำเลย ในฐานะ ตัวแทน ทำ สัญญา ขนส่ง แทน ตัวการซึ่ง อยู่ ต่างประเทศ ต้อง รับผิดชอบ ใช้ ราคา สิ้นค้า ดังกล่าว เป็น เงิน 279,397 บาท โจทก์ ในฐานะ ผู้รับประกันภัย ได้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนสำหรับ สิ้นค้า ที่ สูญหาย ไป เป็น จำนวนเงิน ดังกล่าว ให้ ผู้เอาประกันภัยไป แล้ว จึง รับช่วงสิทธิ ของ ผู้เอาประกัน ภัย มา เรียกร้อง เอา แก่ จำเลยและ ขอ คิด ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับ แต่ วันที่ โจทก์จ่ายเงิน จน ถึง วันฟ้อง เป็น เงิน 12,223 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย รวมเป็น เงิน 279,397 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ต่อสู้ หลาย ประการ และ ต่อสู้ ว่า โจทก์ ฟ้องคดี เกิน 1 ปี จึง ขาดอายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า คดี โจทก์ ขาดอายุความ พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ใน เรื่อง อายุความ ฟ้องร้อง เรียก ค่าสินไหมทดแทน เพื่อ ความ สูญหาย หรือ บุปสลาย ของ สินค้า หรือ สิ่งของที่ ขนส่ง นั้น ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 บัญญัติ ว่า "ใน ข้อความ รับผิด ของ ผู้ขนส่ง ใน การ ที่ ของ สูญหาย หรือ บุปสลายหรือ ส่ง ชักช้า นั้น ท่าน ห้าม มิให้ ฟ้อง เมื่อ พ้น กำหนด ปี หนึ่ง นับแต่ส่งมอบ หรือ ปี หนึ่ง นับแต่ วันที่ ควร จะ ได้ ส่งมอบ เว้นแต่ ใน กรณีที่ มี การทุจริต " ปรากฏว่า ผู้รับ สินค้า ตาม ฟ้อง หรือ ผู้รับตราส่ง รับ สินค้า ไป เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2533 โจทก์ รับช่วงสิทธิ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคเอ็นเตอร์ไพรส์เซส ผู้ส่ง สินค้า มา ฟ้อง เรียก ค่าสินไหมทดแทน เพื่อ ความ สูญหาย ของ สินค้า ตาม ฟ้อง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 ซึ่ง พ้น กำหนด ปี หนึ่ง นับแต่ วัน ส่งมอบ สินค้าแล้ว คดี ของ โจทก์ จึง ขาดอายุความ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า ใน การ ขนส่ง สินค้า ดัง กล่าว มี การ โจร กรรมสิ่งของ ซึ่ง บรรจุ อยู่ ใน กล่องดีบุก ก่อน สินค้า ออกจาก ต้น ทาง อัน ถือว่ามี การทุจริต เกิดขึ้น ใน ระหว่าง ขนส่ง จึง ไม่อาจ นำ บทบัญญัติ ใน เรื่องอายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 มา ใช้ บังคับได้ นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า ตาม ทางนำสืบ ของ โจทก์ ปรากฏ จาก รายงานความ เสียหาย แต่เพียง ว่า สินค้า ที่ สูญหาย น่า จะ ถูก ขโมย ก่อน ออกจากต้น ทาง เท่านั้น โจทก์ มิได้ นำสืบ ให้ เห็นว่า สินค้า ดังกล่าว สูญหายไป เพราะ จำเลย ผู้ ขนส่ง กระทำการ ทุจริต อย่างไร อันเป็น เหตุ ให้ สินค้าสูญหาย ใน ระหว่าง การ ขนส่ง ของ จำเลย ทั้ง โจทก์ ก็ มิได้ กล่าวอ้างใน คำฟ้อง ว่า สินค้า สูญหาย ไป เพราะ จำเลย กระทำการ ทุจริต การ ฟ้องคดีของ โจทก์ จึง อยู่ ใน บังคับ อายุความ 1 ปี ตาม มาตรา 624 ดังกล่าว

พิพากษายืน

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-เหล็ก ไทรวีจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ